

KÚPNA ZMLUVA

O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ UZATVORENÁ PODĽA § 588 A NASL. OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. PREDÁVAJÚCI:

Meno Priezvisko:	Jozef Kašík
Rodné priezvisko:	
Dátum narodenia:	
Rodné číslo:	
Bydlisko:	
Štátna príslušnosť:	SR

(ďalej len „PREDÁVAJÚCI“)

1.2. KUPUJÚCI :

Názov:	Obec Horný Vadičov
Sídlo:	Horný Vadičov č. 160, 023 45 Horný Vadičov
IČO:	00314030
DIČ:	2020553029
Zastúpená:	Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce

(ďalej len „KUPUJÚCI“)

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „ZMLUVA“).

2 Predmet Kúpy

- 2.1 PREDÁVAJÚCI vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Kysucké Nové Mesto, obec Horný Vadičov, kat. územie Horný Vadičov zapísanej na:
- **LV č. 1812 pod B 1** v podiele 1/1, a to:
 - parcely E-KN č. 2394 – orná pôda o výmere 564 m².

3. Predmet zmluvy

Touto zmluvou:

- 3.1 PREDÁVAJÚCI predáva KUPUJÚCEMU DO JEHO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA V PODIELE 1/1 „Predmet kúpy“ a zaväzuje sa splniť aj ostatné povinnosti v ZMLUVE ďalej uvedené;
- 3.2 KUPUJÚCI kupuje od PREDÁVAJÚCEHO DO SVOJHO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA V PODIELE 1/1 „PREDMET KÚPY“ a zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti v ZMLUVE ďalej uvedené.
- 3.3 KUPUJÚCI rozhodol o kúpe predmetu kúpy na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.11.2025 uznesením č. 47/2025. Tento výpis z uznesenia tvorí neoddeliteľnú prílohu kúpnej zmluvy.

KÚPNA ZMLUVA

O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ UZATVORENÁ PODĽA § 588 A NASL OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

4. Kúpna cena

- 4.1 Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 202/2025 vypracovaného znalcom Ing. Branislav Janiga, B.S. Timravy 948/2, 010 08 Žilina, evidenčné číslo znalca: 915453. Celková kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená vo výške 8 911,20 EUR, to znamená 15,80 EUR/m².
- 4.2 KUPUJÚCI uhradí PREDÁVAJÚCEMU za predmet kúpy celkovú kúpnu cenu vo výške **8 911,20** EUR (slovom: osemtisícdeväťstojedenásť eur 20 centov) bezhotovostným prevodom na bankový účet PREDÁVAJÚCEHO v tvare IBAN: !
7 v lehote 7 dní od podpisu tejto zmluvy.

5. Práva a povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán

- 5.1 PREDÁVAJÚCI vyhlasuje, že
- 5.1.1 ku dňu podpisu tejto ZMLUVY oboma Zmluvnými stranami je oprávnený s PREDMETOM KÚPY voľne disponovať, a toto jeho právo nie je ničím a nikým obmedzené;
- 5.1.2 PREDMET KÚPY pred podpisom tejto ZMLUVY oboma Zmluvnými stranami, t. j. pred uzavretím tejto ZMLUVY, nepredal, nedaroval ani iným spôsobom nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevložil do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykonal iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušného katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastník PREDMETU KÚPY;
- 5.1.3 po podpise tejto ZMLUVY oboma Zmluvnými stranami, t. j. po uzavretí tejto ZMLUVY, PREDMET KÚPY nepredá, nezaťažuje, nedaruje ani iným spôsobom neprevedie na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevloží do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykoná iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastník PREDMETU KÚPY;
- 5.1.4 ku dňu podpisu tejto ZMLUVY neprebiehajú súdne konania, exekučné konania alebo iné konania pred akýmkoľvek štátnym orgánom, správnym orgánom, orgánom štátnej správy alebo samosprávy vedené proti PREDÁVAJÚCEMU, ktoré by svojím účinkom mohli znemožniť, obmedziť, oddialiť alebo inak sťažiť prevod vlastníckeho práva k PREDMETU KÚPY na KUPUJÚCEHO, a ktoré po nadobudnutí vlastníckeho práva k PREDMETU KÚPY KUPUJÚCIM ohrozia alebo sú spôsobilé ohroziť vlastnícke právo KUPUJÚCEHO;
- 5.1.5 všetky jeho splatné záväzky týkajúce sa PREDMETU KÚPY sú ku dňu podpisu tejto ZMLUVY zmluvnými stranami zaplatené, a že bude postupovať tak, aby do zapísania KUPUJÚCEHO ako vlastníka PREDMETU KÚPY do príslušného katastra

KÚPNA ZMLUVA

O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ UZATVORENÁ PODĽA § 588 A NASL. OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

nehnutelností nevzniklo na základe rozhodnutia príslušného správcu dane (daňový úrad) akékoľvek záložné právo na PREDMETE KÚPY pre akýkoľvek daňový nedoplatok PREDÁVAJÚCEHO;

- 5.2 KUPUJÚCI nadobúda vlastnícke právo k PREDMETU KÚPY až vkladom vlastníckeho práva k PREDMETU KÚPY v prospech KUPUJÚCEHO do katastra nehnuteľností Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Katastrálny odbor, pričom zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností sú oprávnené podať obidve zmluvné strany, pričom poplatky s tým spojené je povinný uhradiť KUPUJÚCI.
- 5.3 PREDÁVAJÚCI sa zaväzuje vydať KUPUJÚCEMU všetky doklady potrebné pre riadne užívanie PREDMETU KÚPY najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto ZMLUVY.
- 5.4 Zmluvné strany sa podpisom tejto ZMLUVY zaväzujú navzájom si bez zbytočného odkladu poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby bol KUPUJÚCI zapísaný ako vlastník PREDMETU KÚPY do príslušného katastra nehnuteľností, a to aj vrátane prípadného uzavretia dodatku/dodatkov k tejto ZMLUVE v prípade, ak to bude podľa príslušných štátnych orgánov potrebné na odstránenie nezrovnalostí, resp. nesprávností v nej uvedených.
- 5.5 KUPUJÚCI prehlasuje, že stav prevádzanej nehnuteľnosti je mu veľmi dobre známy z osobnej obhliadky, ktorú s predávajúcim pred podpisom tejto zmluvy absolvoval a pri ktorej bol dôsledne oboznámený s jej skutkovým a technickým stavom. Kupujúci zároveň prehlasuje, že nemá voči stavu, v akom sa nehnuteľnosť nachádza, žiadne výhrady a túto kupuje v stave takom, ako je, teda ako stojí a leží.

6. ĽARCHY

- 6.1 Na predmete kúpy neviaznu ľarchy.

7. Záverčné ustanovenia

- 7.1 Právne pomery touto ZMLUVOU neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 7.2 Ak je niektoré ustanovenie tejto ZMLUVY neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia ZMLUVY. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto ZMLUVY, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
- 7.3 Zmeny a dodatky k tejto ZMLUVE musia byť uzatvorené v písomnej forme.
- 7.4 Táto ZMLUVA je vyhotovená v 4 rovnopisoch.

KÚPNA ZMLUVA

O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ UZATVORENÁ PODĽA § 588 A NASL OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

- 7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto ZMLUVU uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.
- 7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZMLUVA sa stáva platnou okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnou deň nasledujúci po jej zverejnení.

V Hornom Vadičove dňa 19.12.2025

V mene PREDÁVAJÚCEHO

Podpis:

.....

Jozef Kašík

V mene KUPUJÚCEHO:

Podpis:

.....

Obec Horný Vadičov

V zast.: Mgr. Viera Lea Slivková - starostka